

Circulaire n° 19/G/2006 du 23 octobre 2006 relative au taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit, telle que modifiée et complétée²⁵⁷

Les dispositions de l'arrêté du Ministre des Finances et de la Privatisation du 29 septembre 2006 relatif au taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit stipulent, notamment, que le taux effectif global appliqué en matière de prêts accordés par les établissements de crédit ne doit pas dépasser, pour la période allant du 1^{er} octobre 2006 au 31 mars 2007, le taux d'intérêt moyen pondéré pratiqué par ces mêmes établissements sur les crédits à la consommation au cours de l'année civile précédente majoré de 200 points de base.

Cet arrêté précise que le taux maximum susvisé est corrigé au 1^{er} avril de chaque année par la variation du taux des dépôts bancaires à 6 mois et 1 an enregistrée au cours de l'année civile antérieure.

En outre, cet arrêté précise que le taux effectif global tient compte des intérêts proprement dits, des frais, commissions ou rémunérations liés à l'octroi du crédit et qu'il doit être communiqué au bénéficiaire du prêt par l'établissement de crédit.

La présente circulaire a pour objet de fixer les modalités d'application de l'arrêté susvisé.

I – TAUX EFFECTIF GLOBAL

ARTICLE 1²⁵⁸

Le taux effectif global annuel, hors taxe, tient compte, outre les intérêts calculés sur la base du taux contractuel :

- des frais de dossier ;
- des rémunérations et frais payés ou dus à des intermédiaires ayant intervenu dans le processus d'octroi des crédits ;
- des commissions ou toutes autres rémunérations liées à l'octroi du crédit.

ARTICLE 2

Le taux effectif global est un taux annuel et à terme échu. Il doit être exprimé avec deux décimales.

ARTICLE 3²⁵⁹

Le taux effectif global relatif aux crédits amortissables est calculé selon les modalités fixées par Bank Al-Maghrib.

ARTICLE 4²⁶⁰

Lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, le taux effectif global est calculé sur la base de la méthode des nombres selon laquelle chacun des soldes débiteurs, successivement inscrits en compte durant l'intervalle séparant deux arrêts contractuels, est multiplié par sa propre durée en jours.

²⁵⁷ La circulaire a été modifiée et complétée par la circulaire n°18/G/13 du 13 août 2013.

²⁵⁸ Les dispositions de l'article premier ont été modifiées en vertu de l'article premier de la circulaire n°18/G/13 du 13 août 2013.

²⁵⁹ Les dispositions de l'article 3 ont été modifiées en vertu de l'article premier de la circulaire n°18/G/13 du 13 août 2013.

²⁶⁰ Les dispositions de l'article 4 ont été modifiées en vertu de l'article premier de la circulaire n°18/G/13 du 13 août 2013.

Pour le calcul du taux effectif global au moment de l'offre de crédit ou la signature du contrat de crédit, le montant total du crédit est réputé être prélevé par le client en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Lorsque la durée du contrat de crédit n'est pas connue, ce taux est calculé sur la base de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois.

ARTICLE 5²⁶¹

Le taux effectif global ayant trait aux opérations d'escompte d'effets ou de chèques est calculé en tenant compte :

- du montant des intérêts proprement dits, des frais, commissions ou rémunérations liés aux dites opérations ;
- du montant de la valeur escomptée ;
- et du nombre de jours s'écoulant entre la date à laquelle le compte du client a été crédité et la date effective de recouvrement de la valeur escomptée.

ARTICLE 5 bis²⁶²

Les établissements de crédit doivent mentionner le taux effectif global relatif aux opérations de crédit, à l'exception du crédit-bail, dans tous les documents contractuels communiqués à la clientèle.

L'offre et le contrat de crédit doivent inclure, outre le taux effectif global, le coût de l'assurance liée au crédit, exprimé en montant et en pourcentage du crédit.

ARTICLE 6²⁶³

Le taux effectif global, excluant les frais de dossiers à concurrence de 150 dirhams hors taxe, ne doit pas dépasser le taux maximum des intérêts conventionnels en vigueur au moment de la signature du contrat de crédit et à l'occasion du remboursement par anticipation total du crédit, autre que le crédit à la consommation.

II – TAUX D'INTERET MOYEN PONDERE

ARTICLE 7

Pour la période du 1^{er} octobre 2006 au 31 mars 2007, le taux d'intérêt moyen pondéré est déterminé en tenant compte des intérêts perçus pendant l'année 2005 sur les prêts à la consommation consentis par les établissements de crédit et de l'encours moyen desdits prêts pendant cette même année.

III- TAUX MAXIMUM DES INTERETS CONVENTIONNELS

ARTICLE 8

Le taux maximum des intérêts conventionnels pour la période du 1^{er} octobre 2006 au 31 mars 2007 est égal au taux d'intérêt moyen pondéré visé à l'article 6 majoré de 200 points de base.

ARTICLE 9

Le taux maximum des intérêts conventionnels est révisé au 1^{er} avril de chaque année, sur la base de la variation du taux d'intérêt moyen pondéré des dépôts bancaires à 6 mois et 1 an enregistré au cours de l'année civile précédente.

Ce taux est calculé et publié par Bank Al-Maghrib.

261 Les dispositions de l'article 5 ont été modifiées en vertu de l'article premier de la circulaire n°18/G/13 du 13 août 2013.

262 L'article 5 bis a été ajouté en vertu de l'article 2 de la circulaire n°18/G/13 du 13 août 2013.

263 Les dispositions de l'article 6 ont été modifiées en vertu de l'article premier de la circulaire n°18/G/13 du 13 août 2013.



ARTICLE 10

Le taux maximum des intérêts conventionnels relatif à une période donnée ne doit être pris en considération que pour les seuls prêts accordés au cours de cette même période.

ARTICLE 11

Les dispositions concernant le taux maximum des intérêts conventionnels s'appliquent aussi bien aux prêts à taux fixes qu'aux prêts à taux variables.

IV- ENTREE EN VIGUEUR

Les dispositions de la présente circulaire qui prennent effet à compter de sa date de signature, annulent et remplacent celles de la circulaire N°2/G/97 du 14 mars 1997.